SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3189948 - MG (2026/0072088-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
EMBARGANTE	:	INGUERSON MARCAL
ADVOGADO	:	FELIPE EUGENIO SILVA MACHADO - MG147519
EMBARGADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMENTA

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. IMÓVEL DESOCUPADO SEM COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA. LEGALIDADE. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP.

2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao decidir: (i) pelas fundadas razões para o ingresso domiciliar, considerando os argumentos levantados no acórdão recorrido e no recurso especial e, mesmo que assim não fosse, a alegação de violação de domicílio não se sustentaria, pois o imóvel estava desocupado, sem móveis, energia e água, sendo, apenas, utilizado para tráfico, sem comprovação de residência do agravante; (ii) que o benefício do tráfico privilegiado foi afastado em razão da reincidência do acusado, não tendo sido reconhecido os maus antecedentes, como afirmado pelo embargante.

3. No tocante à violação dos artigos 5º, incisos XI, LIV e LVI, e 93, inciso IX, não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta ofensa de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna).

4. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.

5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA60006781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 16/09/2026 às 00:35:36 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/09/2026 14:28:01
Código de Controle do Documento: e5715f37-b04c-4b6c-b7f4-00e318e1fdc7

Trata-se de embargos de declaração opostos por INGUERSON MARÇAL (e-STJ fls. 478/487) contra acórdão proferido por esta Corte Superior, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fl. 465/466):

> *PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. IMÓVEL DESOCUPADO SEM COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA. LEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.*
> *1. Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância.*
> *2. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, reafirmou tal entendimento, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.*
> *3. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.*
> *4. No presente caso, não se verifica qualquer ilegalidade na busca domiciliar. Após receberem denúncia anônima especificada, com o local exato da prática do delito, os policiais se dirigiram à referida localidade para apuração, momento em que, ao se aproximarem do imóvel, cujo portão e porta se encontravam apenas encostados, perceberam odor intenso de maconha e, ainda do lado externo, visualizaram, pela janela aberta, porções do entorpecente espalhadas no chão, sendo causa suficiente para a busca domiciliar sem mandado judicial. Precedentes.*
> *5. Além disso, a alegação de violação de domicílio não se sustenta, pois o imóvel estava desocupado, sem móveis, energia e água, sendo, apenas, utilizado para tráfico, sem comprovação de residência do agravante. É que a inviolabilidade domiciliar não se aplica a imóveis abandonados ou utilizados exclusivamente para o tráfico de drogas. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio depende de sua utilização como moradia. Precedentes.*
> *5. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo delito de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova*

Documento eletrônico VDA60006781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 16/09/2026 às 00:35:36 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/09/2026 14:28:01
Código de Controle do Documento: e5715f37-b04c-4b6c-b7f4-00e318e1fdc7

concreta, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
6. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. Dessa forma, a configuração da reincidência e dos maus antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento dos requisitos legais.
7. Na hipótese em análise, o agravante é reincidente, o que inviabiliza a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
8. Agravo regimental não provido.

A parte embargante aponta contradição entre as premissas do julgado: o mesmo suporte fático — a relação do agravante com o imóvel — é afirmado para um fim (autoria) e negado para outro (proteção domiciliar). Alega, ainda, cumulativamente, omissão, porque o argumento que expunha essa incoerência, deduzido de forma específica no regimental, não recebeu uma linha de enfrentamento no voto condutor.

Aduz a ausência de fundadas razões para o ingresso domiciliar.

Requer o pronunciamento sobre a inexistência de maus antecedentes na espécie e a consequente retificação do fundamento do capítulo, ainda que mantida a conclusão pela via da reincidência.

Sustenta, por fim, o reconhecimento da violação aos artigos 5º, incisos XI, LIV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal

É o relatório.

VOTO

Não existem vícios a serem sanados no acórdão embargado.

Como é cediço, os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do *decisum* embargado. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

Verifica-se que esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao decidir: (i) pelas fundadas razões para o ingresso

Documento eletrônico VDA60006781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 16/09/2026 às 00:35:36 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/09/2026 14:28:01
Código de Controle do Documento: e5715f37-b04c-4b6c-b7f4-00e318e1fdc7

domiciliar, considerando os argumentos levantados no acórdão recorrido e no recurso especial e, mesmo que assim não fosse, a alegação de violação de domicílio não se sustentaria, pois o imóvel estava desocupado, sem móveis, energia e água, sendo, apenas, utilizado para tráfico, sem comprovação de residência do agravante; (ii) que o benefício do tráfico privilegiado foi afastado em razão da reincidência do acusado, não tendo sido reconhecido os maus antecedentes, como afirmado pelo embargante.

Cumpre esclarecer que a fundamentação adotada no acórdão embargado não encerra a contradição apontada pela defesa. O fundamento central para a manutenção da legalidade do ingresso no imóvel foi a existência de fundadas razões, extraídas das circunstâncias concretas reconhecidas pelas instâncias ordinárias e no recurso especial apresentado, em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo Tema 280/STF. A referência à circunstância de que o imóvel se encontrava desocupado, sem móveis, energia elétrica ou abastecimento de água, sendo utilizado apenas para a prática do tráfico, foi empregada de forma subsidiária, como reforço argumentativo à conclusão de que não se configuraria, de todo modo, violação à inviolabilidade domiciliar.

Desse modo, a passagem segundo a qual o imóvel não possuía características de residência não constitui premissa contraditória com o reconhecimento do vínculo do agravante com o local. O acórdão apenas consignou, em caráter subsidiário, que, mesmo se afastada a discussão acerca das fundadas razões, a pretensão de reconhecimento da ilicitude da prova não prosperaria, pois o imóvel não se revestia das características próprias de um domicílio, estando desprovido de elementos mínimos indicativos de habitação e sendo destinado exclusivamente à atividade criminosa.

Trata-se, portanto, de fundamento subsidiário, apresentado em caráter de reforço, e não de premissa necessária à conclusão principal adotada pelo julgado. A circunstância de o agravante estar vinculado ao imóvel e de utilizá-lo para a prática do tráfico não implica, logicamente, que o local constituísse sua residência ou estivesse abrangido pela proteção constitucional conferida ao domicílio. Não há, assim, incompatibilidade entre reconhecer a autoria ou a vinculação do acusado à atividade criminosa desenvolvida no imóvel e, simultaneamente, afastar sua natureza domiciliar.

Salienta-se, ainda, que, ao contrário do alegado pelo embargante, não há a apontada contradição interna no julgado, não sendo as premissas adotadas no acórdão excludentes entre si, uma vez que houve o reconhecimento da existência de elementos suficientes para estabelecer o vínculo do envolvido com o imóvel e com a droga nele localizada.

Documento eletrônico VDA60006781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 16/09/2026 às 00:35:36 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/09/2026 14:28:01
Código de Controle do Documento: e5715f37-b04c-4b6c-b7f4-00e318e1fdc7

No tocante à violação dos artigos 5º, incisos XI, LIV e LVI, e 93, inciso IX, não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta ofensa de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna).

Dessa forma, por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.

Com essas considerações, **rejeito os embargos** de declaração.

É como voto.

Documento eletrônico VDA60006781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 16/09/2026 às 00:35:36 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/09/2026 14:28:01
Código de Controle do Documento: e5715f37-b04c-4b6c-b7f4-00e318e1fdc7